ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

PARECER TÉCNICO ENGENHARIA

PROCESSO Nº 093/2026/PMX
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 093/2026/PMX

1. JUSTIFICATIVA

1.1. A análise das propostas está estritamente vinculada a critérios e fatores estabelecidos no ato convocatório. Deve ser objetivo e realizado conforme as normas e os princípios estabelecidos na Lei de Licitações, a fim de garantir a igualdade para os participantes. O Art. 59 da lei 14.133/2021 diz que:

> "Art. 59. Serão desclassificadas as propostas que: II -não **obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas no edital**;".

1.2. A Constituição Federal art. 37, XXI, por sua vez, assim estabelece:

> "XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure **igualdade de condições a todos os concorrentes,** com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

1.3. O edital é o fundamento de validade dos atos praticados no curso da licitação, a licitante (empresa participante do certame) confere, atesta e declara que tomou conhecimento do instrumento convocatório, conforme previsto no art. 5 da lei nº 14.133/2021, que rege o procedimento licitatório:

> "Art. 5º Na aplicação desta Lei, serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, **da vinculação ao edital, do julgamento objetivo**, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942."

1.4. Conforme o Acórdão 966/2011 Primeira Câmara:

> *"A aceitação de proposta ou celebração de ajustes em **desacordo com as regras anteriormente fixadas nos instrumentos convocatórios** pode comprometer a isonomia e a obtenção da proposta mais vantajosa para o Poder Público."*

2. ANÁLISE

2.1. Após exame da proposta apresentada pela empresa licitante, onde o setor de engenharia verifica as documentações da empresa conforme

o que foi apontado acima. A empresa CONSTRUTORA INDUSTRIAL LTDA, inscrita no CNPJ 00.488.605/0001-73;

2.2. Da análise do atestado de capacidade técnica apresentado pela empresa, verifica-se que o documento atende à exigência do Edital, comprovando a execução de serviços com quantitativos compatíveis com o objeto licitado. Os quantitativos constantes no atestado mostram-se relativamente suficientes frente aos parâmetros mínimos estabelecidos no instrumento convocatório, razão pela qual se opina pela habilitação técnica da empresa quanto a este quesito.

3. CONCLUSÃO

3.1 Diante do exposto, a equipe técnica conclui que a empresa atendeu satisfatoriamente às exigências de qualificação técnica previstas no Edital, tendo comprovado, por meio do atestado de capacidade técnica apresentado, quantitativos compatíveis e suficientes com o objeto licitado. Assim, a equipe técnica recomenda a habilitação da empresa no presente processo licitatório.

Xinguara - PA, 02 de julho de 2026.

ROGERIO FERREIRA MOREIRA:01203546246

Assinado de forma digital por ROGERIO FERREIRA MOREIRA:01203546246

ROGÉRIO FERREIRA MOREIRA

ENGENHEIRO CIVIL PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

CREA/PA: 1523651180